Die falsche Fassung in der Ausgangsmappe

Merrensteg lässt sich bei einem Streit über die Vergütung von Rufbereitschaft von einer externen Kanzlei vertreten. Irma Winkelreuth hat am 9. Oktober einen KI-Entwurf angelegt. Die freigegebene A7 hält eine Frage zur Zeiterfassung offen. Die jüngere A8 erklärt einen Schichttausch für bestätigt und ergänzt zwei ungeprüfte Urteilsreferenzen. Die Assistenz hat nach Änderungsdatum sortiert und die jüngere Datei in den Ausgang gelegt.

Nora Eibenrode muss nun feststellen, welche Fassung bei wem angekommen ist. Das interne Freigabeprotokoll nennt einen Dateinamen, aber keine Prüfsumme. Neben der Kanzlei steht im Adressbuch ein ähnlich benanntes Funktionspostfach beim Zeiterfassungsdienstleister. Die falsche Ablage, eine ungewollte Datenweitergabe und ein Fehler in einer eingereichten PDF wären drei verschiedene Vorgänge.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Erstellt eine kleine Versandchronologie für A7 und A8. Trennt intern freigegeben, an die Kanzlei übergeben und nachweislich extern eingereicht.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Gleicht Freigabe, Änderung, Empfänger und Dateibezeichnung ab. Markiert für jede Station den Nachweis, der in der frühen Akte fehlt.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Prüft anhand der Kanzleibestätigung, des Versandbelegs und des Gateways die tatsächlichen Übermittlungen. Bereitet für die Kanzlei eine präzise Korrektur vor und behandelt die Kopie an den Dienstleister getrennt.

Entscheidung am Ende. Welche Aussage muss die Kanzlei inhaltlich berichtigen und welche weitere Maßnahme braucht die ungewollte Kopie?

Arbeitsauftrag. Erstelle einen Sofortmaßnahmenplan, eine intern freigabefähige Korrekturmitteilung und einen Kontrollentwurf für künftige Weitergaben. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-schriftsatz-version.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Die falsche Fassung in der Ausgangsmappe

In einem arbeitsrechtlichen Verfahren über die Vergütung von Rufbereitschaft bittet eine externe Prozesskanzlei um die geordnete Zuarbeit der Merrensteg Elektrosysteme SE. Irma Winkelreuth hatte am 9. Oktober einen KI-gestützten Textentwurf erstellen lassen. Beim Speichern entstanden zwei Fassungen mit fast gleichen Namen. Eine davon enthält eine nicht geprüfte Fundstelle und erklärt einen Schichttausch für bestätigt. Nora Eibenrode erfährt durch die Buchhaltung, dass die Ausgangsmappe bereits an die Kanzlei gegangen ist. Eine Mitarbeiterin meldet parallel, ihr Name sei in einer kommentierten Kopie sichtbar. Die Verfahrensakte lässt zunächst offen, was bereits versandt oder bei Gericht eingereicht wurde.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-06

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Der freigegebene PDF-Entwurf A7 enthält drei Anhänge und kennzeichnet die Zeiterfassung im September als noch offen. Die DOCX-Fassung A8 ergänzt zwei angebliche Urteilsfundstellen ohne Link. Ihr Autorenfeld nennt das interne Servicekonto. Eine Teamassistenz hat am 12. Oktober um 16.28 Uhr die Datei mit dem jüngsten Änderungsdatum in den Ordner Ausgang kopiert. Der Übermittlungsnachweis der Kanzlei fehlt in der Unternehmensakte. Das hausinterne Freigabeprotokoll nennt die PDF-Fassung A7, verzeichnet aber nur den Dateinamen und keine Prüfsumme. Im Adressbuch stehen zwei funktionale Postfächer. Das eine gehört zur beauftragten Kanzlei, das andere zu einem Dienstleister für Zeiterfassung.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Die falsche Fassung in der Ausgangsmappe

Der Projektverantwortliche hält die falsche Fundstelle für unschädlich, weil die Zuarbeit lediglich intern geprüft werden sollte. Die Assistenz verweist auf einen grünen Status in der Ausgangsmappe und sagt, eine Prozessvertreterin müsse jede Zuarbeit ohnehin kontrollieren. Die Kanzlei bestätigt telefonisch, eine ZIP-Datei erhalten zu haben, kann am Telefon aber keine Versionsangabe machen. Außerdem behauptet ein Standortleiter, der Schichttausch sei tatsächlich erfolgt. Das von ihm vorgelegte Foto zeigt den Ausdruck eines Entwurfs, der die Namen zweier Beschäftigter enthält, aber keine Unterschrift. Irma will zwischen belegter Weitergabe, möglicher Einreichung und einem unzutreffenden internen Aktenstand unterscheiden.

Versions- und Übermittlungsregister

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Fassung oder Versand	Zeitpunkt	Beobachtung
A7	Interner PDF-Entwurf	12.10. 15:42	Schichttausch offen
A8	DOCX mit Ergänzungen	12.10. 16:12	Schichttausch bestätigt
M1	ZIP an Prozesskanzlei	12.10. 16:28	Prüfsumme entspricht A8
M2	Kopie an Dienstleister	12.10. 16:28	Anhang ungeöffnet laut Log
G1	PDF an Gericht	14.10. 10:05	Schichttausch auf S. 3

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Fassung oder Versand	Zeitpunkt	Beobachtung
A7	Interner PDF-Entwurf	12.10. 15:42	Schichttausch offen
A8	DOCX mit Ergänzungen	12.10. 16:12	Schichttausch bestätigt
M1	ZIP an Prozesskanzlei	12.10. 16:28	Prüfsumme entspricht A8
M2	Kopie an Dienstleister	12.10. 16:28	Anhang ungeöffnet laut Log
G1	PDF an Gericht	14.10. 10:05	Schichttausch auf S. 3

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Kanzlei übersendet am 19. Oktober einen Eingangsbericht mit Zeitstempeln und Prüfsummen. Die Prüfsumme der Zuarbeit entspricht A8. Der gerichtliche Versandbeleg bezieht sich jedoch auf eine andere Datei namens „Erwiderung_final.pdf“. Die übermittelte PDF enthält den ungeprüften Schichttausch auf Seite drei. Die beiden fraglichen Urteilsreferenzen fehlen dort. Das E-Mail-Gateway verzeichnet zusätzlich eine Kopie an den Dienstleister für Zeiterfassung. Der Anhang wurde dort noch nicht geöffnet, der Briefkasten ist aber zugänglich. Die Personalabteilung findet eine Korrektur der Zeiterfassung, die gegen die Behauptung in der Erwiderung spricht. Das Gericht hat für eine ergänzende Stellungnahme eine gesonderte Verfügung erlassen.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-06

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Entwirf für die Konzernleitung eine Abfolge der ersten Schritte. Ordne gesicherte Dokumente, Empfängerkreise, Korrekturverantwortung und die mögliche Datenschutzprüfung konkreten Rollen zu. Die Prozesskanzlei soll eine eindeutige, mit Fundstellen und Versionen belegte Mitteilung erhalten und die verfahrensrechtliche Reaktion selbst prüfen. Bei der öffentlichen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum ungeprüften Prozessvortrag geht es um eine andere Verfahrenslage. Sie soll helfen, die Bedeutung eigener Prüfung einzuordnen. Die Entscheidung darf nicht als automatische Rechtsfolge für diesen Vorgang verwendet werden. Für die künftige Kontrolle sind Dateidentität, Ausgabekanal und dokumentierte Prüfung vor der Freigabe wichtiger als ein allgemeiner KI-Hinweis.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstelle einen Sofortmaßnahmenplan, eine intern freigabefähige Korrekturmitteilung und einen Kontrollentwurf für künftige Weitergaben.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Irma Winkelreuth · Rechtsabteilung <irma.winkelreuth@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-06	Übermittelte Fassung und Empfängerkreis

Guten Tag,

Die Kanzlei hat die Prüfsumme der erhaltenen Zuarbeit A8 bestätigt. Das beweist noch keine identische gerichtliche Einreichung. Der Versandnachweis nennt eine andere PDF, deren Seite 3 die ungesicherte Aussage zum Schichttausch enthält. Die zwei fraglichen Urteilsreferenzen aus A8 fehlen dort. Bitte lassen Sie diese Unterscheidung in jedem Entwurf stehen; eine Berichtigung darf keine unzutreffende Geschichte über zwei eingereichte Falschzitate erzählen.

Der Dienstleister hatte Zugriff auf die zusätzliche Kopie, auch wenn kein Öffnungsvorgang protokolliert ist. Wir können deshalb eine Weitergabe feststellen, den tatsächlichen Lesezugriff aber noch nicht. Eine Löschbitte soll die zu sichernden Versandbelege nicht beseitigen. Für die Reichweite der Datenprüfung brauchen wir den konkreten Anhang und den Adressatennachweis.

Zur gerichtlichen Verfügung benötigen wir die Prozessvertreterin. Die Berichtigung des Schichttauschs muss sich auf die korrigierte Zeiterfassung stützen und soll nicht mit einer internen Schuldzuweisung an die Assistenz verbunden werden. Bitte bereiten Sie außerdem einen Rückruftext an den Dienstleister und eine getrennte interne Freigabechronologie vor. Der Versand dieser Texte ist noch nicht beauftragt.

Mit freundlichen Grüßen
Irma Winkelreuth · Rechtsabteilung
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-06 · Die falsche Fassung in der Ausgangsmappe · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Die falsche Fassung in der Ausgangsmappe“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Versions- und Übermittlungsregister

Kennung	Fassung oder Versand	Zeitpunkt	Beobachtung
A7	Interner PDF-Entwurf	12.10. 15:42	Schichttausch offen
A8	DOCX mit Ergänzungen	12.10. 16:12	Schichttausch bestätigt
M1	ZIP an Prozesskanzlei	12.10. 16:28	Prüfsumme entspricht A8
M2	Kopie an Dienstleister	12.10. 16:28	Anhang ungeöffnet laut Log
G1	PDF an Gericht	14.10. 10:05	Schichttausch auf S. 3

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Irma Winkelreuth · Rechtsabteilung enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die Kanzlei hat die Prüfsumme der erhaltenen Zuarbeit A8 bestätigt. Das beweist noch keine identische gerichtliche Einreichung. Der Versandnachweis nennt eine andere PDF, deren Seite 3 die ungesicherte Aussage zum Schichttausch enthält. Die zwei fraglichen Urteilsreferenzen aus A8 fehlen dort. Bitte lassen Sie diese Unterscheidung in jedem Entwurf stehen; eine Berichtigung darf keine unzutreffende Geschichte über zwei eingereichte Falschzitate erzählen.

2. Absatz der Stellungnahme: Der Dienstleister hatte Zugriff auf die zusätzliche Kopie, auch wenn kein Öffnungsvorgang protokolliert ist. Wir können deshalb eine Weitergabe feststellen, den tatsächlichen Lesezugriff aber noch nicht. Eine Löschbitte soll die zu sichernden Versandbelege nicht beseitigen. Für die Reichweite der Datenprüfung brauchen wir den konkreten Anhang und den Adressatennachweis.

3. Absatz der Stellungnahme: Zur gerichtlichen Verfügung benötigen wir die Prozessvertreterin. Die Berichtigung des Schichttauschs muss sich auf die korrigierte Zeiterfassung stützen und soll nicht mit einer internen Schuldzuweisung an die Assistenz verbunden werden. Bitte bereiten Sie außerdem einen Rückruftext an den Dienstleister und eine getrennte interne Freigabechronologie vor. Der Versand dieser Texte ist noch nicht beauftragt.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

A7, A8, tatsächlich versandte Gerichtspdf, Versandprotokolle und korrigierte Zeiterfassung jeweils unverändert sichern. Dateinamen ohne Hash nicht als Versionsbeweis verwenden.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Abweichung erreichte die Kanzlei, welche tatsächlich das Gericht und welcher Inhalt wurde dem Dienstleister zugänglich gemacht?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.